أي وانلم يعينه (يصح)أي ويقع عنه ولوأحرم مبهما)أي مجملا أومطلقا بأن أحرم بحجة و اطلق النية وسكت عن ذكر المحجوج عنه معينا أومبهما (فله ان يعينه)اى لمن شاء من نفسه أوغيره (قبل الشروع في الاعمال والافعال) اى في افعال حجه من طواف قدوم اووقوف بعرفة قال في الكافي لانص فيه وينبغي ان يصح التعيين هنا اجماعا انتهى ولايخفى ان محل الاجماع اذا لم يكن عليه حجة الاسلام والافلا يجوز له ان يعين غيره بل ولوعين غيره لوقع عنه على ماذهب اليه الشافعي رضى الله عنه ومن تبعه (العاشر ان يحرم من الميقات) اى من ميقات الآمر ليشمل المكي وغيره (فلواعتمر وقد أمره بالحج ثم حج من عامه من مكة لايجوز مفهومه انه اذالم يحج من عامه جازله ذلك مع انه ليس كذلك حيث يكون مخالفا اذ صرف سفره المأمور به للحج الفرض الى العمرة ولعله سبق قلم منه اذلم يقيده في الكبير به (ويضمن)اى في قولهم جميعا ولايجوز ذلك عن حجة الاسلام لانه مأمور بحجة ميقاتية كذافي الكبير وفيه انه اراد بالميقاتية المواقيت الآفاقية ففي اطلاقه نظر ظاهر اذ تقدم ان المكي اذا اوصى بالرى ان يحج عنه يحج عنه من مكة وكذا سبق ان من اوصى ان يحج عنه من غير بلده يحج كما اوصى قرب من مكة اوبعد وايضا فيه اشكال آخر حيث ان الميقات من اصله ليس شرطا لمطلق الحج واصالته بل انه من واجباته فكيف يكون شرطا وقت نيابته فان وجد نقل صريح اودليل صحيح فالامر مسلم والافلا والله سبحانه وتعالى اعلم ثم تفريعه بقوله فلواعتمر الى آخره غير مستقيم الحالة كما بينته في رسالة مستقلة لهذه المسئلة وفي اخرى للحيلة بدفع هذه القضية المشكلة (الحادي عشر ان يحج المأمور بنفسه فلو مرض المأمور)وكذا اذا عرض له مانع آخر من حبس ونحوه (فدفع المال الى غيره) اى بغير اذن الآمر (فحج)اى غيره (عن الميت لايقع)اى حج غيره (عن الميت) ولاعن وصيه والحاج الاول والثاني ضامنان الااذا قال الآمر اصنع ماشئت فحينئذ كان له ان يدفع المال الى غيره مرض اولم يمرض (وان اذن له) بصيغة المجهول اى وان اذن له الآمر (بذلك) اى بدفع المال الى غيره عند حصول عجزه (جاز)اى وقوع الحج عنه اوجاز دفع المال الى غيره ليحج عنه (الثاني عشر ان لايفسد حجه فلوافسده) اى حجه بالجماع قبل الوقوف (لم يقع عنه) اى عن الآمر ويكون ضامنا لما أنفق من مال الميت لانه مخالف وعليه المضي في الحجة الفاسدة والدم في ماله لافي مال الميت كسائر دماء الجنايات ويجب عليه القضاء ولايسقط حج الميت كما قال (وان قضاه)اى ولوقضى المأمور حجه الفاسد في السنة الثانية لان الحج في السنة الثانية يقع عن نفسه لاعن الميت لانه لما خالف صار كأن الاحرام الاول كان عن نفسه وقد اوجب على نفسه بالاحرام الاول فلابد من قضائه والظاهر ان ابطاله بالردة في حكم افساده بالجماع ولم أر من تعرض لهذه المسئلة مع انه ينبغي ان لا يكون فيه النزاع (الثالث عشر عدم المخالفة فلوأمره بالافراد) اى للحج أوالعمرة (فقرن)أي عن الآمر فهو مخالف ضامن عند أبي حنيفة وعندهما يجوز ذلك عن الآمر استحسانا وأما لونوى بأحدهما عن نفسه اوعن غيره والآخر عن الآمر فهو مخالف ضامن اجماعا كذافي المحيط وغيره لكن في الطرابلسي هو مخالف في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف انه يجوز وتقسم النفقة على الحج والعمرة ويطرح عن الحج ماأصاب العمرة ويجوز ماأصاب الحج انتهى وهو كذافي المبسوط وقال شمس الأئمة في قول أبي يوسف اى في شأنه وليس هذا بشئ فانه مأمور بتجريد السفر للميت (اوتمتع)اى بان نوى العمرة عن الميت ثم حج عنه فانه يصير مخالفا اجماعا على مافي البحر الزاخر ولعل وجهه انه مأمور بتجريد السفر للحج عن الميت فانه الفرض عليه وينصرف مطلق الامر اليه الا انه يشكل اذا أمره بافراد

وحده لاشريك له مخلصين له الدين ولوكره الكافرون لااله الاالله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده لااله الاالله والله أكبر (اللهم) اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا (اللهم) اهدني بالهدى وقوني بالتقوى واجعل الآخرة خيرا لي من الاولى (ثم يرفع يده) وفيها الحصاة ويقول بسم الله والله اكبر رغما للشيطان ورضا للرحمان ويرمي الحصاة بحيث تقع الحصاة قريبا من الشاخص